

Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
č. 65931/DoNZVB-001/2024/Solivar/0786/SO666-00/2153
č. ŽSR: 857301071-RP 1-2024-DoN

uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v
spojení s ustanovením §4 ods. 10 zákona č. 669/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dohoda“) medzi:

medzi:

Článok I.
Strany dohody

1.1

(1) Vlastník:	Slovenská republika
Správca majetku štátu:	Železnice Slovenskej republiky
Obchodné meno:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Sídlo:	iná právnická osoba
Právna forma:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Registrácia:	oddiel Po, vložka č. 312/B
Štatutárny orgán:	Ivan Bednárík, MBA, generálny riaditeľ
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Údaje k DPH:	Povinný je platiteľ DPH
Adresa pre doručovanie písomností:	ŽSR - SM, Oblastná správa majetku Košice Štefánikova 60, 040 01 Košice
Údaje k DPH:	Povinný je platiteľ DPH
(ďalej len ako „povinný alebo prijímateľ“)	

a

1.2

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Filip Macháček – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Július Mihálik - člen predstavenstva
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Peter Tomečko – vedúci Investičného odboru Prešov, na základe plnomocenstva zo dňa 18.06.2025, reg. zn. NDS: PP/2025/0132
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3518/B
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:	SPSRSKBA

(ďalej len ako „poskytovateľ alebo investor“)

(ďalej spoločne prijímateľ a poskytovateľ len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“ alebo „Účastníci Dohody“).

Preambula

Predmetom tejto dohody je poskytnutie primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti za zriadené vecné bremeno, ktoré poskytovateľ zriadil v prospech Orange Slovensko, a.s., Metodova č.8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 na základe ustanovenia § 4 ods. 10 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých

stavieb diaľníc a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavebného objektu č. **666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050**.

V nadväznosti na územné rozhodnutie vydané Krajským stavebným úradom v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy bolo vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh č. 2009-730/3005-11/SP-KC zo dňa 3.9.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.11.2009. Dňa 30.07.2012 bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie č. 2012-559/2325-14/SP-KC o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby č. 2009-730/3005-11/SP-KC zo dňa 3.9.2009. Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2012. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo stavebné povolenie pod č. č. 02708/2015/C212-SCDPK/11298 zo dňa 24.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.06.2015 v spojitosti s rozhodnutím ministra č.96/2015 zo dňa 04.06.2015 a v znení rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.10424/2017/SCDPK-C240/23688 o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 02708/2015/C212-SCDPK/11298 zo dňa 24.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2017, s ohľadom na skutočnosť, že realizácia diaľničnej stavby **Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh** bola vo verejnom záujme, sa Zmluvné strany dohodli takto.

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1** Povinný je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správcom majetku štátu – pozemkov nachádzajúcich sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálnom území Solivar, zapísaných na LV č. 3458 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom ako:

LV	Číslo parcely	Parcela registra KN	Výmera v m ²	Por. č. v časti B LV	Spoluvlastnícky podiel	Druh pozemku
3458	3310/1	C	53978	1	1/1	Zastavaná plocha a nádvorie
3458	3310/15	C	43	1	1/1	Zastavaná plocha a nádvorie

(ďalej len „**pozemky**“).

- 2.2** Vlastník a správca inžinierskej siete (oprávnený z vecného bremena): Orange Slovensko, a.s., Metodova č.8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „**Orange**“) môže v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o elektronických komunikáciách**“) v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať.
- 2.3** Vecné bremeno zriadené v prospech spoločnosti Orange súvisiace so stavbou Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh spočíva v práve:
- a) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť alebo do cudzej nehnuteľnosti,
 - b) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedľa, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
- 2.4** Investorom stavby „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebného objektu **666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050** (ďalej aj ako „**vedenie**“) bola spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, ktorá zabezpečila jej prípravu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „**stavebný zákon**“) a príslušných právnych predpisov.
- 2.5** Povinný uznáva, že investor bol oprávnený zriadiť vedenie na časti pozemkov a uložením

vedenia vzniklo na časti pozemkov v prospech spoločnosti Orange zo zákona podľa § 4 ods. 10 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov v spojení s § 21 zákona o elektronických komunikáciách vecné bremeno. Vecné bremeno vzniklo po dobu prevádzkovania vedenia a prechádza s vlastníctvom pozemkov na každého nového nadobúdateľa pozemkov. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu patria spoločnosti Orange. Povinný uznáva, že je povinný strpieť na zaťaženej časti pozemkov aj všetky obmedzenia vyplývajúce z existencie ochranného pásma vedenia podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách.

Článok III. Predmet a účel Dohody

- 3.1** Predmetom tejto dohody je poskytnutie náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ktoré vzniklo zo zákona pre objekt č. **666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050** v k. ú. Solivar s umožnením práva prístupu, prechodu a prejazdu v nevyhnutnej miere automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcie zariadenia na pozemkoch v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu č. **GDZV-267/2018**, vyhotoveného fi GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pod č. **G1-1826/2018 dňa 25.09.2018** na vyznačenie vecného bremena, práva uloženia inžinierskych sietí a na priznanie ochranného pásma (ďalej ako „**geometrický plán**“) nasledovne:

Číslo GP	Číslo parcely	Register KN	Diel číslo	Výmera dielu v m ²	Stavebný objekt
GDZV-267/2018	3310/1	C	1	301	666-00
GDZV-267/2018	3310/15	C	2	4	666-00

- 3.2** Na základe záznamovej listiny číslo **Z 4891/2023** bol vykonaný zápis údajov o právach k nehnuteľnosti do operátu katastra nehnuteľností.

Článok IV. Náhrada

- 4.1** Za vecné bremeno zriadené zo zákona na pozemkoch vymedzených v čl. III. tejto dohody sa poskytuje jednorazová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom č. **49/2025 zo dňa 10.07.2025**, ktorý vyhotovil Ing. Dušan Kvaska, znalec z odboru odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 911 951 v zmysle vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Výška príslušnej náhrady za zriadené vecné bremeno zo zákona na dotknutej časti pozemkov sa určuje ako súčin výmery dielu prepočítanú na spoluvlastnícky podiel a všeobecnej hodnoty jednorazovej náhrady za m².

Číslo ZP	Číslo GP	Diel číslo	Číslo parcely	Výmera dielu v m ²	Spoluvlastnícky podiel	Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel	Hodnota pozemku podľa ZP [€/m ²]	Výška náhrady časti pozemku v EUR	Stavebný objekt
49/2025	GDZV-267/2018	1	3310/1	301	1/1	301,00	21,99	6 618,99	666-00
49/2025	GDZV-267/2018	2	3310/15	4	1/1	4,00	21,99	87,96	666-00

Celková dohodnutá výška náhrady predstavuje: 6 706,95 € s DPH.

slovom: šesťtisíc sedemstošesť eur a deväťdesiatpäť centov (ďalej len „náhrada“), ktorá predstavuje jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností (pozemkov) vrátane ochranného pásma vo forme zriadenia a prevádzkovania stavebného objektu č. **666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050**“.

- 4.2** Poskytovateľ sa zaväzuje, že poukáže dohodnutú náhradu uvedenú v ods. 4.1 tejto dohody na základe faktúry vystavenej povinným na ktorýkoľvek z bankových účtov povinného uvedených v záhlaví faktúry. Faktúra bude vystavená vrátane DPH do dvadsať (20) dní odo dňa účinnosti dohody. V prípade zmeny sadby DPH bude cena stanovená v zmysle tejto zmeny. Splatnosť faktúry je dvadsaťjeden (21) dní odo dňa jej doručenia. Náhrada sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy Náhrady na niektorý z bankových účtov Povinného uvedených vo faktúre.
- 4.3** V prípade oneskorenia sa s platením podľa ods. 4.1 dohody je poskytovateľ povinný zaplatiť povinnému úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
- 4.4** Povinný má právo odstúpiť od dohody, ak poskytovateľ nezaplatí dohodnutú náhradu v lehote do tridsať (30) dní odo dňa splatnosti faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právne účinky odstúpenia od dohody nastanú okamihom, kedy prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Dohody je doručený druhej Zmluvnej strane.
- 4.5** Jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je poskytovateľ povinný zaplatiť prijímateľovi vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o náklady súvisiace s realizáciou preložky optického kábla – **SO 666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050**, ktorej potrebu vyvolal poskytovateľ ako investor stavby **Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh**. Prijímateľ nemá z toho titulu nárok na poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo strany Orange.
- 4.6** Poskytovateľ týmto finančne vysporiada nároky prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona č. 45/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov za Orange a prijímateľ si tieto nároky nebude uplatňovať voči Orange. Týmto sa nároky prijímateľa voči Orange považujú za vysporiadané.

Článok V. Práva a Povinnosti

- 5.1** Oprávnený je povinný pri výkone svojich oprávnení postupovať s potrebnou opatrnosťou tak, aby Povinného ani iné osoby svojou činnosťou neobťažoval nad mieru primeranú pomerom a svoje oprávnenia k pozemkom vykonával len v nevyhnutnom rozsahu pri maximálnom možnom rešpektovaní práv a záujmov Povinného.
- 5.2** Každá zo Zmluvných strán tejto dohody zodpovedá za škodu spôsobenú druhou stranou porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto dohody, alebo konaním podľa tejto dohody.
- 5.3** Doručovanie pre účely dohody sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu Účastníka dohody, ktorá bola ako posledná známa adresa týmto Účastníkom dohody písomne oznámená. Obaja Účastníci dohody sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy bez zbytočného odkladu. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhým Účastníkom dohody (prijímateľom). Písomnosti sa považujú za riadne doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo uplynutím piatich (5) dní odo dňa odovzdania písomnosti ako doporučenej zásielky pošte.
- 5.4** Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1** Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) a vzhľadom na uvedené Dohodu po podpise obidvo Zmluvných strán zverejnia. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) v spojení so Zákomom o slobode informácií. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne informovať o zverejnení dohody.

- 6.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto dohody sú v zmysle § Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienené aj jej zverejnením.
- 6.3 Ak by Dohoda nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka k uzavretiu Dohody nedošlo.
- 6.4 Prijímateľ vyhlasuje, že k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto dohody neprebíha žiadne iné konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé, že Povinný je identický s osobou uvedenou v záhlaví a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k predmetným nehnuteľnostiam. Inak zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla poskytovateľovi.
- 6.5 Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu Zmluvných strán a to výhradne formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 6.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o elektronických komunikáciách.
- 6.7 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu s určením 2 vyhotovení pre poskytovateľa, 1 vyhotovenia pre povinného a 1 vyhotovenia pre Orange.
- 6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že si túto dohodu prečítali a uzatvárajú ju slobodne a vážne, že je dostatočne určitá a zrozumiteľná a nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. Povinný vyhlasuje, že údaje v tejto dohode, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé a správne. Obe zmluvné strany na znak svojho súhlasu túto dohodu vlastnoručne podpísali.
- 6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z realizácie dohody budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.
- 6.10 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení dohody (alebo jej časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú dohodu, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení dohody, alebo samotnej dohody. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Dohody a dotknutým ustanovením. Členenie dohody a jej titulky nie sú pre výklad dohody podstatné.

14. 10. 2025
V Bratislave, dňa
Prijímateľ:
Slovenská republika, zast.
Železnice Slovenskej republiky

17-09-2025
V Prešove, dňa
Poskytovateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
V zast.:

.....
Ivan Bodnár, MBA
generálny riaditeľ

.....
Peter Tomečko
vedúci Investičného odboru Prešov
na základe plnomocenstva
reg.zn.NDS: PP/2025/0132
zo dňa 18.06.2025